

Договір № 2
про розміщення об'єктів та/або споруд електронних комунікацій
м. Золочів **«29» грудня 2025 р.**

Цей Договір № 2 про розміщення Об'єктів та/або споруд електронних комунікацій (надалі разом з будь-якими додатками та додатковими угодами - **Договір**) укладено «29» грудня 2025 року (надалі – **«Дата набуття чинності»**) у місті Золочеві між:

Товариством з обмеженою відповідальністю «лайфселл» в особі уповноважених представників, в особі, уповноважених представників **Вілюри Дмитра Михайловича** спільно з **Биковим Костянтином Вячеславовичем**, які діють на підставі Довіреності від «01» травня 2025 року, юридичною особою належним чином створеною, зареєстрованою та діючою за законодавством України, код ЄДРПОУ 22859846, місцезнаходження якого: Україна, 03110, м. Київ, вул. Солом'янська, буд. 11, літера «А», надалі – **«Користувач»**,

та **Золочівською міською радою Золочівського району Львівської області** в особі міського голови **Гриньківа Ігоря Михайловича**, що діє згідно ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та у відповідності до рішення виконавчого комітету Золочівської міської ради від 16.12.2025р. №3691 «Про надання згоди на укладання договору для розміщення об'єктів та/або споруд електронних комунікацій», юридичною особою належним чином створеною, зареєстрованою та діючою за законодавством України, код ЄДРПОУ 04055908, місцезнаходження якого: 80700, Львівська область, Золочівський район, місто Золочів вул. Шашкевича М., 22, надалі – **«Власник»**,

надалі за текстом цього Договору Користувач та Власник коли вживається окремо - **Сторона**, а спільно – **Сторони**.

Керуючись Порядком розміщення об'єктів і споруд електронних комунікацій на земельних ділянках та інших об'єктах нерухомого майна державної та комунальної власності під час воєнного стану, який затверджено постановою Кабінету міністрів України № 555 від 13.05.2025 року,

Сторони домовилися та уклали цей Договір про нижченаведене:

Предмет Договору

1. Власник надає Користувачу право на розміщення об'єктів та/або споруд електронних комунікацій, в тому числі технічних засобів електронних комунікацій, які визначені у Додатку № 1 до цього Договору (надалі – **«Об'єкт»**), на земельній ділянці площею 0.0036 га, що знаходиться в межах земельної ділянки кадастровий номер 4621810100:01:010:0091, яка визначена у Додатку № 1 до цього Договору та яка перебуває у комунальній власності (надалі – **«Майно»**), а Користувач зобов'язується сплачувати плату за розміщення Об'єктів протягом строку дії цього Договору.
2. Право на розміщення Об'єкту виникає з дня укладення цього Договору.
3. Дія Договору припиняється у випадку закінчення строку, на який його було укладено.

Строк розміщення

4. Строк розміщення Об'єкту на Майні починається з дати укладення цього Договору та припинення у дату закінчення строку, на який його було укладено.

Права та зобов'язання Сторін

5. Користувач має право на розміщення Об'єкту на Майні з дня укладення цього Договору.
6. Користувач має право на цілодобовий та безперешкодний доступ до Майна протягом 24-х годин, 7 (сім) днів на тиждень. У зв'язку з цим, Власник зобов'язаний забезпечити Користувачу та будь-яким його представникам (включаючи власних працівників та співробітників афілійованих осіб, підрядних та субпідрядних організацій тощо) постійний та

- безперешкодний доступ до Майна та Об'єкту, та у разі необхідності, зобов'язаний невідкладно усувати будь-які перешкоди, які перешкоджатимуть такому доступу і надати та забезпечити своєчасне оформлення представникам Користувача визначені Власником необхідні документи (допуски, перепустки і таке інше).
7. Користувач має право на укладання окремих прямих договорів на постачання електричної енергії відповідно до Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310, та Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312.
 8. Користувач під час дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 24 місяців з дня його припинення чи скасування має переважне право на укладення договору оренди землі або договору про встановлення земельного сервітуту, відповідно до Земельного кодексу України та Закону України «Про оренду землі» з власником (розпорядником) земельної ділянки, на якій розміщено Об'єкт.
 9. Користувач зобов'язаний протягом 24 місяців з дня припинення чи скасування дії правового режиму воєнного стану в Україні укласти договір оренди землі або договір про встановлення земельного сервітуту відповідно до Земельного кодексу України та Закону України «Про оренду землі» з власником (розпорядником) земельної ділянки, на якій розміщено Об'єкт.
 10. Власник має право вимагати від Користувача своєчасної та повної оплати за цим Договором.

Плата за розміщення Об'єктів

11. Місячна плата за розміщення Об'єкту на Майні встановлюється у розмірі 80% нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі в Автономній Республіці Крим або області, визначеної додатком 15 до Методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2021 року № 1147, та становить загальну суму у розмірі: 25298,66 грн за 1 га * 0,0036 га * 80% = 72,86 грн (сімдесят дві гривні вісімдесят шість копійок) без ПДВ на місяць, (20%) 14,57 грн. (чотирнадцять гривень п'ятдесят сім копійок), загальний місячний розмір плати за розміщення Об'єкту з урахуванням ПДВ становить 87,43 грн (вісімдесят сім гривень сорок три копійки).
12. Плата за розміщення Об'єкту на Майні за цим Договором не є орендною платою за земельні ділянки державної та комунальної власності, у тому числі у розумінні пункту 14.1.136 Податкового кодексу України. Цей Договір не є підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку державної або комунальної власності у розумінні п. 288.1 Податкового кодексу України.
13. Розрахунковим періодом за цим Договором є один календарний місяць (надалі – «Розрахунковий місяць»).
14. Плата за розміщення Об'єкту на Майні за неповний Розрахунковий місяць визначається пропорційно до фактичної кількості календарних днів користування Користувачем Майном протягом Розрахункового місяця відповідно до Договору.
15. Оплата здійснюється щомісяця на рахунок власника не пізніше 15 числа місяця (включно), який слідує за Розрахунковим місяцем. Нарахування та оплата плати починається з дати укладення Договору та припиняється у дату завершення Договору та/або вивільнення Майна від Об'єкту.
16. Користувач здійснює оплату у національній валюті України, шляхом перерахування в безготівковій формі на поточний рахунок Власника за наступними реквізитами: Отримувач: Золочівська міська рада Золочівського району Львівської області адреса: Львівська область, Золочівський район, місто Золочів, вул. Шашкевича М., 22 код ЄДРПОУ 04055908 банк: Казначейство України (ЕАП) IBAN р/р UA 648201720355119041004019656, МФО: 820172
17. Датою здійснення оплати відповідно до умов цього Договору вважається дата поступлення коштів на розрахунковий Власника згідно з цим Договором.
18. Фактом, що підтверджує користування Користувачем Майном для розміщення на ньому свого Об'єкту у відповідному Розрахунковому місяці та на підставі якого Користувач сплачує плату за розміщення Власнику відповідно до умов цього Договору є Акт приймання-передачі

наданих послуг з розміщення (надалі – «**Акт приймання-передачі послуг**»). Акт приймання-передачі послуг складається Власником в 2 (двох) оригінальних примірниках або в електронному вигляді за умови використання ЕДО з накладанням КЕП в порядку передбаченому законодавством.

Власник не пізніше 1 (першого) числа робочого дня місяця включно, наступного за Розрахунковим місяцем, складає та направляє Користувачу Акт приймання-передачі послуг за відповідний Розрахунковий місяць.

Сторони зобов'язані підписати Акт приймання-передачі послуг у строк, що не перевищує 5 (п'ять) робочих днів з дати надання такого акту Власником.

На дату виникнення податкових зобов'язань Власник зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних у строки та в порядку, визначені Податковим кодексом України.

Сторони домовились, що у випадку не реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування протягом 365 календарних днів із дати виникнення відповідного податкового зобов'язання, Власник зобов'язується на вимогу Користувача упродовж 15 (п'ятнадцять) днів із дати отримання такої вимоги сплатити йому узгоджений розмір прямих збитків Користувача у розмірі суми ПДВ за такою незареєстрованою податковою накладною/розрахунком коригування. Така вимога має бути складена у формі письмового листа або рахунку, направленого на поштову адресу Власник, зазначену в цьому Договорі. Така вимога є обов'язковою для Власника.

Відповідальність Сторін за невиконання або неналежне виконання Договору

19. За невиконання або неналежне виконання цього Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до закону та цього Договору.
20. Сторона, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності, якщо вона доведе, що це порушення сталося не з її вини.
21. За прострочення строку оплати Постачальник зобов'язаний за вимогою Володільця сплатити останньому пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діятиме на період прострочення, за кожний день прострочення платежу.

Строк дії Договору та його дострокове припинення (розірвання)

22. Цей Договір набуває чинності у Дату набуття чинності і діє з «29» грудня 2025 р. на строк, що не перевищує 24 місяців після припинення чи скасування воєнного стану в Україні.
Цей Договір достроково припиняється у разі укладення Користувачем договору оренди землі або договору про встановлення земельного сервітуту щодо земельної ділянки, на якій розміщено Об'єкти за умовами цього Договору.
23. У разі прострочення сплати за розміщення Об'єктів більш як на 90 календарних днів від встановленого строку платежу Власник має право в односторонньому порядку достроково припинити (розірвати) цей Договір. Для цього Власник надсилає Користувачу письмове повідомлення (або повідомлення на зазначену в заяві адресу електронної пошти) про припинення цього Договору не менш як за 30 робочих днів до запланованої дати припинення. Дострокове припинення цього Договору не звільняє Користувача від обов'язку сплатити заборгованість за фактичний період розміщення у повному обсязі.
24. Цей Договір може бути достроково припинений за ініціативою Користувача за умови письмового повідомлення Власника не менше ніж за 15 календарних днів до запланованої дати розірвання цього Договору.

Прикінцеві положення

25. Всі спірні питання, які виникають між Сторонами з цього Договору або у зв'язку з ним, вирішуються шляхом переговорів. Спори, які не вдалося вирішити в порядку досудового врегулювання, передаються на розгляд суду.

26. Ніякі зміни або доповнення до цього Договору або будь-яких угод, пов'язаних з цим Договором, не будуть дійсними до тих пір, доки вони не будуть складені в письмовій (електронній) формі та належним чином підписані Сторонами.
27. Цей Договір укладено в 2 (двох) оригінальних примірниках українською мовою, по одному примірнику для кожної Сторони.

Додаток:

- Додаток № 1: Визначення Майна, опис та характеристики Об'єкту;
- Додаток № 2: Акт приймання-передачі Майна.

В ЗАСВІДЧЕННЯ вищевикладеного цей Договір підписано уповноваженими представниками Сторін.

Користувач:

**Товариство з обмеженою відповідальністю
“лайфселл”.**

Україна, 03110, місто Київ, вулиця
Солом'янська, 11 літера «А».

Ідентифікаційний код юридичної особи:
22859846

IBAN: UA623510050000026001600652801

Назва банку: АТ «УкрСиббанк»

Індивідуальний податковий номер юридичної
особи: 228598426584

Поштова адреса для листування:
79010, м. Львів, вул. Личаківська, 72.

Тел. для загальних питань:
063-544-55-12, 063-544-37-57



Вілюра Д.М.

діють на підставі Довіреності
від «01» травня 2025 року



Биков К.В.

Власник:

**Золочівська міська рада Золочівського району
Львівської області**

Львівська область, Золочівський район, місто
Золочів, вул. Шашкевича М., 22 код ЄДРПОУ
04055908

банк: Казначейство України (ЕАП)

IBAN р/р UA 648201720355119041004019656,
МФО: 820172



Гриньків І. М.

діє згідно ст. 42 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»

Визначення Майна, опис та характеристики Об'єктів

Цей Додаток № 1 (надалі – «Додаток») до Договору № 2 про розміщення об'єктів та/або споруд електронних комунікацій від «29» грудня 2025 року (надалі – «Договір») укладено «29» грудня 2025 року (надалі – «Дата набуття чинності») у місті Золочеві між:

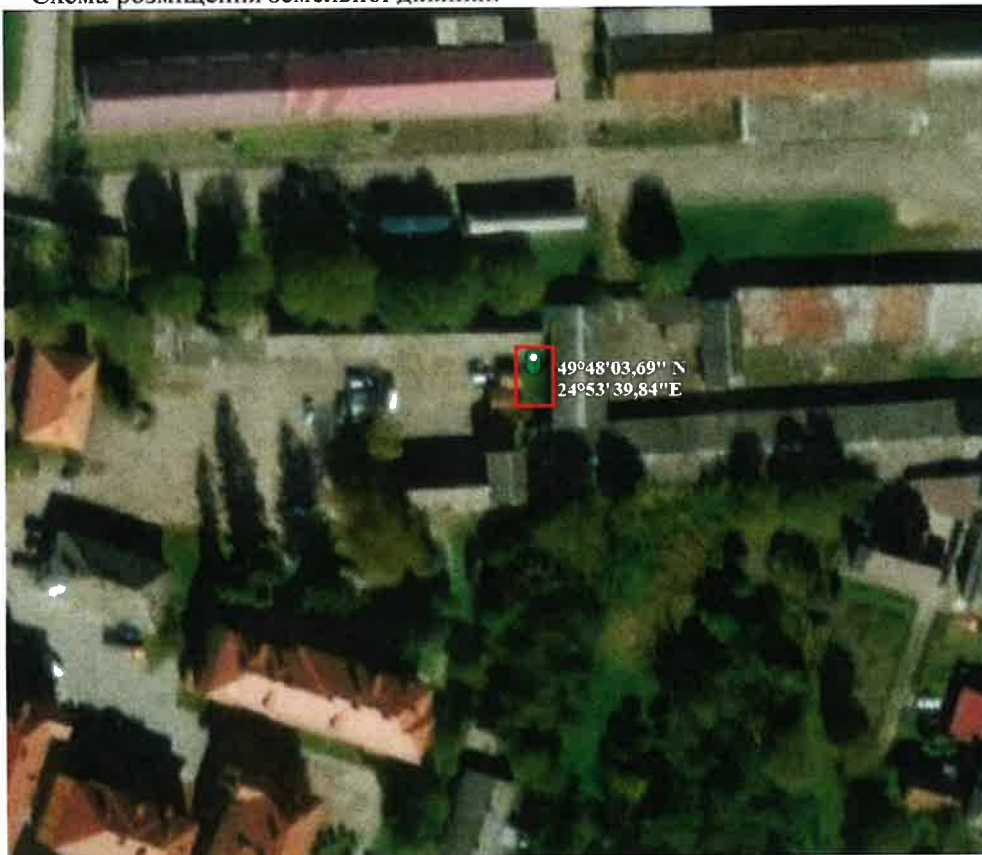
Товариством з обмеженою відповідальністю «лайфселл» в особі уповноважених представників, в особі, уповноважених представників **Вілюри Дмитра Михайловича** спільно з **Биковим Костянтином Вячеславовичем**, які діють на підставі Довіреності від «01» травня 2025 року, юридичною особою належним чином створеною, зареєстрованою та діючою за законодавством України, код ЄДРПОУ 22859846, місцезнаходження якого: Україна, 03110, м. Київ, вул. Солом'янська, буд. 11, літера «А», надалі – «Користувач»,

та **Золочівською міською радою Золочівського району Львівської області** в особі міського голови **Гриньківа Ігоря Михайловича**, що діє згідно ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», юридичною особою належним чином створеною, зареєстрованою та діючою за законодавством України, код ЄДРПОУ 04055908, місцезнаходження якого: 80700, Львівська область, Золочівський район, місто Золочів вул. Шашкевича М., 22, надалі – «Власник»,

надалі за текстом цього Додатку Постачальник та Володілець коли вживається окремо – «Сторона», а спільно – «Сторони», уклали цей Додаток про нижченаведене:

1. Цим Сторони визначили наступне Майно, на якому Користувач має право розміщувати Об'єкти на умовах Договору:

- Частинна земельної ділянки площею 0,0036 га (6м. х 6м.), в межах земельної ділянки кадастровий номер 4621810100:01:010:0091, яка розташована за адресою: 80700, Львівська область, Золочівський район, місто Золочів, вул. Коновальця Є., 48.
- Координати відносного центру земельної ділянки у географічній системі координат WGS-84: 49°48'03.69"N 24°53'39.84"E / 49.80102, 24.8944.
- Схема розміщення земельної ділянки:



2. Цим Сторони визначили наступний узагальнений опис Об'єктів, які розміщуються на Майні Власника на умовах Договору:
- 2.1. Баштова споруда Н=40м. з телекомунікаційним обладнанням:
- Антени панельні – 3 шт.
 - Радіоблоки RRU – 6 шт.
 - Антена параболічна РРЛ 0,6м.
 - Шафа кліматична – 1шт.
3. Цей Додаток набуває чинності у Дату набуття чинності та є невід'ємною частиною Договору.
4. Цей Додаток підписано у двох (2) оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної зі Сторін, в разі підписання в простій письмовій формі. В разі укладення цього Додатку у письмовій формі у вигляді електронного документу, який створено та підписано шляхом накладання кваліфікованого електронного підпису уповноваженими представниками Сторін в порядку, передбаченому законодавством України за допомогою визначеного Сторонами сервісу електронного документообігу, то відповідний примірник цього Додатку для кожної Сторони буде знаходитись у відповідному сервісі електронного документообігу, визначеному Сторонами.

В ЗАСВІДЧЕННЯ вищевикладеного цей Додаток підписано уповноваженими представниками Сторін.

Користувач:

Вілюра Д.М.

Биков К.В.
діють на підставі Довіреності
від «01» травня 2025 року



Власник:

Гриньків І. М.
діє згідно ст. 42 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»



Акт приймання-передачі Майна

Товариством з обмеженою відповідальністю «лайфселл» в особі уповноважених представників, в особі, уповноважених представників **Вілюри Дмитра Михайловича** спільно з **Биковим Костянтином Вячеславовичем**, які діють на підставі Довіреності від «01» травня 2025 року, юридичною особою належним чином створеною, зареєстрованою та діючою за законодавством України, код ЄДРПОУ 22859846, місцезнаходження якого: Україна, 03110, м. Київ, вул. Солом'янська, буд. 11, літера «А», надалі – «Користувач», та **Золочівською міською радою Золочівського району Львівської області** в особі міського голови **Гриньківа Ігоря Михайловича**, що діє згідно ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», юридичною особою належним чином створеною, зареєстрованою та діючою за законодавством України, код ЄДРПОУ 04055908, місцезнаходження якого: 80700, Львівська область, Золочівський район, місто Золочів вул. Шашкевича М., 22, надалі – «Володілець»,

1. Відповідно до умов Договору про розміщення об'єктів та/або споруд електронних комунікацій № 2 від «29» грудня 2025 р. Власник передав, а Користувач, прийняв у строкове платне користування наступне Майно: частина земельної ділянки площею 0,0036 га (6м. х 6м.), в межах земельної ділянки з кадастровим номером 4621810100:01:010:0091, за адресою: Львівська область, Золочівський район, місто Золочів, вул. Коновальця Є., 48.
2. Майно передається в задовільному технічному стані і може використовуватися у цілях, визначених у Договорі та не потребує проведення попередніх підготовчих робіт.
3. Майно визначено в Додатку № 1 до Договору, що підписаний Сторонами.
4. Цей Акт складено у 2 (двох) оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін, в разі підписання в простій письмовій формі. В разі укладення цього Акта у письмовій формі у вигляді електронного документу, який створено та підписано шляхом накладання кваліфікованого електронного підпису уповноваженими представниками Сторін в порядку, передбаченому законодавством України за допомогою визначеного Сторонами сервісу електронного документообігу, то відповідний примірник цього Акта для кожної Сторони буде знаходитись у відповідному сервісі електронного документообігу, визначеному Сторонами.

В ЗАСВІДЧЕННЯ вищевикладеного цей Акт підписано уповноваженими представниками Сторін.

Користувач:



Вілюра Д.М.

Биков К.В.

діють на підставі Довіреності
від «01» травня 2025 року

Власник:



Гриньків І. М.

діє згідно ст. 42 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»



КОПІЯ

УКРАЇНА
ЗОЛОЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЗОЛОЧІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

16.12.2025 р. № 3691

Про надання згоди на укладення договору
для розміщення об'єктів та/або споруд
електронних комунікацій

Розглянувши звернення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛАЙФСЕЛЛ» (місто Київ, вул. Солом'янська, буд. 11, літера А), керуючись Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розміщення об'єктів і споруд електронних комунікацій на земельних ділянках та інших об'єктах нерухомого майна державної та комунальної власності під час дії воєнного стану» від 13.05.2025 р. № 555, відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння забезпеченню сталого функціонування електронних комунікаційних послуг, а також заборони демонтажу електронних комунікаційних мереж в умовах надзвичайного та воєнного стану», статей 33, 52, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Дати згоду ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛАЙФСЕЛЛ» (код ЄДРПОУ-22859846) на встановлення та розміщення об'єктів та/або споруд електронних комунікацій з подальшою передачею в сервітутне користування частини земельної ділянки орієнтовною площею 0,0036 га з цільовим призначенням: для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд електронних комунікацій (код згідно з КВЦПЗ – 13.01), на земельній ділянці з кадастровим номером 4621810100:01:010:0091, яка розташована на вул. Коновальця Є., 48, в місті Золочеві, Золочівського району Львівської області за рахунок земель комунальної власності (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна – 2459403246040), цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги (код згідно з КВЦПЗ – 03.03), яка є у постійному користуванні КНП «ЗОЛОЧІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» ЗОЛОЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗОЛОЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ.

Оригінал даного документа зберігається у справах Золочівської міської ради Золочівського району Львівської області. Згідно з оригіналом.

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету

23 . 12 .2025

Мар'ян КОВАЛЬСЬКИЙ



15

2. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛАЙФСЕЛЛ» при укладенні договору для розміщення об'єктів та/або споруд електронних комунікацій узгодити із Золочівською міською радою Золочівського району Львівської області точні координати місця розташування об'єкту на топографічній основі масштабу 1:500.

3. Строк договору про розміщення об'єктів та/або споруд електронних комунікацій на частині земельної ділянки з кадастровим номером 4621810100:01:010:0091 не може перевищувати 24 місяці після припинення чи скасування воєнного стану в Україні.

4. Доручити міському голові Гриньківу І.М. укласти та підписати договір для розміщення об'єктів та/або споруд електронних комунікацій з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛАЙФСЕЛЛ».

5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Рибачу Б.В.

Міський голова



Ігор ГРИНЬКІВ

Оригінал даного документа зберігається у справах Золочівської міської ради Золочівського району Львівської області. Згідно з оригіналом.

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету

23.12.2025



Мар'ян КОВАЛЬСЬКИЙ